

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO SEP22'26PM2:33
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 157

INFORME POSITIVO

22 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 157, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 157 (en adelante, R. C. del S. 157), tiene como propósito "enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 1508-2004, a los fines de ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender la propiedad objeto de dicha resolución por el valor nominal de un dólar (\$1.00), en atención a la inversión realizada por las personas que han ocupado dicha propiedad por más de cuarenta (40) años; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles para ejercer las facultades necesarias, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, para disponer de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. De conformidad con el Artículo 5.06 de dicha ley, el Comité tiene, entre sus deberes y obligaciones, los siguientes:

- a. Deberá establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá

proveer un sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa.

- b. Deberá coordinar, junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. Además, el Comité podrá crear y administrar un inventario sobre propiedades inmuebles pertenecientes a aquellos municipios que opten por remitirle su inventario correspondiente. En esta encomienda, el Comité y la OGP contarán con la asesoría y apoyo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).
- c. El inventario a cargo del Comité y la OGP deberá detallar aquellas propiedades inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.
- d. Deberá evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité. Sin embargo, en casos de alianzas público-privadas que involucren el arrendamiento, usufructo, u otra forma de disfrute de la propiedad, para la construcción, mantenimiento u operación de viviendas destinadas a adultos mayores (60 años o más), como también para la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea el establecimiento de hogares sustitutos, grupales o centros de cuidado prolongado para adultos mayores (60 años o más), será el Comité de Alianza, constituido mediante la Ley 29-2009, conocida como "Ley de Alianzas Público Privadas", según enmendada, el organismo encargado de evaluar, aprobar y tomar decisiones respecto a los contratos relacionados a dichas iniciativas.
- e. Realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. En

los casos en los que se disponga de bienes inmuebles utilizando como base el justo valor en el mercado, el Comité podrá solicitar a los titulares el reembolso por los gastos razonables en los que haya incurrido en tal gestión.

- f. Tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.

Estas facultades deben ejercerse conforme a la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, que exige que la disposición de propiedades y fondos públicos responda a fines públicos y se efectúe por autoridad de ley. Por tanto, la evaluación y formalización de cualquier transferencia de un inmueble gubernamental deben asegurar que la transacción esté legalmente autorizada y que su uso responda al propósito público que la justifica.

La Resolución Conjunta del Senado 157 propone enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 1508-2004 para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas vender a la señora Ruth Nilda Rodríguez Ruiz, por el valor nominal de un dólar (\$1.00), un solar de 598.68 metros cuadrados y la estructura de madera y zinc que anteriormente albergó a "La Escuela Callejo", ubicada en la carretera PR-135, kilómetro 81.5, en el Municipio de Adjuntas.

Según la exposición de motivos, la Resolución Conjunta 1508-2004 autorizó la venta de la propiedad por su valor en el mercado al matrimonio compuesto por Rafael Rodríguez Bátiz y Ruth M. Ruiz Vega. Durante más de cuarenta años, estos ocuparon el inmueble y destinaron recursos propios a su rehabilitación, conservación y mantenimiento como residencia familiar. Ambos fallecieron sin que se concretara la compraventa, y su hija, Ruth Nilda Rodríguez Ruiz, ha continuado ocupando y manteniendo la propiedad. La medida sustituye la autorización de venta por un mandato al DTOP, cambia la persona adquirente y reemplaza el precio basado en el valor en el mercado por un precio nominal de un dólar. Con ello, procura reconocer la inversión realizada por la familia y facilitar la adquisición del inmueble que ha constituido su hogar.

Asimismo, la propuesta requiere que el DTOP efectúe la venta antes del 31 de diciembre de 2026. Dispone, además, que la transacción se realice sin sujeción a la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, ni a cualquier otra ley o reglamento que impida efectuarla conforme a la resolución conjunta enmendada. Finalmente, establece que comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la R. C. del S. 157, solicitó memoriales explicativos al Comité de

Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Municipio de Adjuntas.

Se recibieron los memoriales explicativos del CEDBI y del DTOP. A la fecha de este informe, no se había recibido el memorial del Municipio de Adjuntas.

A continuación, se resumen las posiciones y recomendaciones de las entidades que comparecieron por escrito.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES

El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) objetó la venta por el precio nominal de un dólar propuesta en la medida. **Recomendó conservar el requisito de vender conforme al valor de mercado.** En apoyo de su postura, expresó que ello responde a la necesidad de “salvaguardar la política pública y sana administración de los bienes públicos”. Aunque reconoció las razones que motivan la propuesta, sostuvo que, tomando en consideración PROMESA y el Artículo 5.07 de la Ley 26-2017, no autoriza transferencias de titularidad gratuitas y utiliza como base el valor de mercado acreditado mediante una tasación de no más de dos años. Añadió que evalúa el uso propuesto, su impacto en la calidad de vida y la capacidad económica del adquirente para comprar y mantener el inmueble. Por ello, solicitó mantener el lenguaje de la Resolución Conjunta 1508-2004 relativo al precio de venta.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no endosó la medida según redactada. Aunque reconoció su loable intención, expresó que “nos vemos imposibilitados de avalar la medida según ha sido redactada”. Explicó que, tras investigar y consultar con el CEDBI, considera indispensable **contar con una tasación** de no más de dos años y realizar la venta conforme al justo valor de mercado. Fundamentó su postura en PROMESA, la Ley 26-2017 y el Reglamento Núm. 9133, y sostuvo que la venta por el precio nominal de un dólar infringiría la normativa estatal y federal aplicable. Por ello, recomendó no autorizar la transferencia de titularidad a menos que la venta se efectúe conforme al justo valor de mercado de la propiedad.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

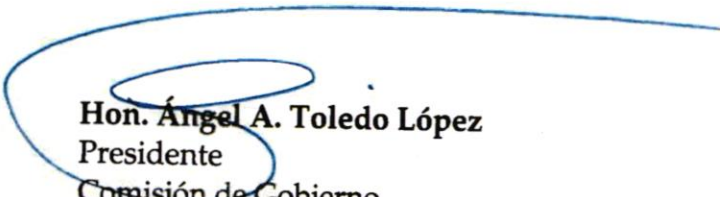
La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de examinar la R. C. del S. 157 y los memoriales explicativos sometidos por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y el Departamento de Transportación y Obras Públicas recomienda su aprobación con enmiendas. La Comisión reconoce el interés de atender la situación de Ruth Nilda Rodríguez Ruiz, quien continúa ocupando como hogar la antigua Escuela Callejo, en el Municipio de Adjuntas, y de considerar la inversión realizada por su familia en la conservación y mantenimiento del inmueble.

Las enmiendas eliminan la venta obligatoria por el precio nominal de un dólar (\$1.00), ante las objeciones formuladas por ambas entidades, y amplían las alternativas disponibles para incluir la compraventa, transferencia, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, usufructo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley. La formalización de la transacción queda condicionada a la evaluación y autorización previa del CEDBI y a su procedencia en derecho, mientras que sus términos y condiciones deberán establecerse conforme a la Ley 26-2017, según enmendada, y la reglamentación aplicable.

Asimismo, se dispone que el DTOP coordine con el CEDBI la evaluación y, de proceder en derecho, la formalización del negocio jurídico antes del 31 de diciembre de 2026. Se elimina, además, la excepción general que permitía efectuar la transacción sin sujeción a otras leyes o reglamentos y se sustituye por el cumplimiento expreso de las disposiciones estatales y federales aplicables. Estos cambios procuran viabilizar una alternativa legal para la ocupante, sin prescindir de los procedimientos de evaluación y las salvaguardas que rigen la disposición de bienes públicos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la Resolución Conjunta del Senado 157, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.


Hon. Ángel A. Toledo López
 Presidente
 Comisión de Gobierno
 Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 157

27 de febrero de 2026

Presentada por la señora Barlucea Rodríguez

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA



Para ~~enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 1508-2004, a los fines de ordenar~~ al Departamento de Transportación y Obras Públicas ~~a vender a que, previa evaluación y autorización del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y de proceder en derecho, formalice la compraventa, transferencia, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, usufructo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley respecto a la propiedad objeto de dicha resolución a Ruth Nilda Rodríguez Ruiz por el valor nominal de un dólar (\$1.00) bajo los términos y condiciones que se establezcan, conforme a la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", y a la reglamentación aplicable, en atención a la inversión realizada por las personas que han ocupado dicha propiedad por más de cuarenta (40) años; y para otros fines relacionados.~~

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

~~Por virtud de la Resolución Conjunta 1508-2004, la Asamblea Legislativa~~ En el pasado ~~se~~ autorizó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a vender al matrimonio de Don Rafael Rodríguez Batíz y Doña Ruth M. Ruiz Vega la estructura conocida anteriormente como "La Escuela Callejo", ubicada en la carretera PR-135, Km. 81.5, en el barrio Capáez del municipio de Adjuntas.

Hace más de cuarenta (40) años, este matrimonio asumió la posesión de una propiedad abandonada por el Estado y, con recursos propios, la transformó en su hogar.

Durante ese tiempo, realizaron mejoras sustanciales, reparaciones estructurales, mantenimiento continuo y adecuaciones necesarias para hacerla habitable. Esta inversión privada evitó el deterioro total de la estructura y relevó al Estado de incurrió en gastos de conservación o demolición de la propiedad.

La Resolución Conjunta 1508-2004 dispuso que la venta se realizara por el valor en el mercado. No obstante, lamentablemente, Don Rafael Rodríguez Bátiz y Doña Ruth M. Ruiz Vega no pudieron ver su sueño completado antes de fallecer. Sin embargo, su hija, Ruth Nilda Rodríguez Ruíz ha continuado ocupando la propiedad, manteniéndola y llamándola hogar.

A la luz de lo anterior, esta Asamblea Legislativa enmienda la Resolución Conjunta 1508-2004 con el propósito de requerir al DTOP ~~vender~~ que, previa evaluación y autorización del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y de proceder en derecho, formalice la compraventa, transferencia, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, usufructo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley respecto a favor de Ruth Nilda Rodríguez Ruíz ~~por el valor nominal de un dólar (\$1.00)~~ su justo valor en el mercado, determinado mediante tasación conforme a la Ley 26-2017, según enmendada, y a la reglamentación aplicable y que dicha transacción se realice en o antes del 31 de diciembre de 2026. De esta manera, hacemos justicia a una familia y lo que ha sido su hogar.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 1508-2004, para que lea como
- 2 sigue:
- 3 “Se [autoriza] ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas ~~vender~~ que,
- 4 previa evaluación y autorización del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y
- 5 de proceder en derecho, formalice la compraventa, transferencia, arrendamiento, arrendamiento
- 6 con opción a compra, usufructo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley respecto de un
- 7 solar de quinientos noventa y ocho puntos sesenta y ocho (598.68) metros cuadrados y la

1 estructura de madera y zinc, que alguna vez albergó a "La Escuela Callejo", ubicada en
2 la carretera PR-135, Km. 81.5 del barrio ~~Capaéz~~ Capáez del municipio de Adjuntas, a favor
3 de Ruth Nilda Rodríguez Ruiz, hija del [al] matrimonio compuesto por Don Rafael
4 Rodríguez Bátiz y Doña Ruth M. Ruiz Vega, por el [justo] valor [en el mercado] nominal
5 de un dólar (\$1.00). Los términos y condiciones del negocio jurídico autorizado se establecerán
6 conforme a la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
7 Fiscal", y la reglamentación aplicable."

8 Sección 2.- El ~~departamento~~ Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá
9 ~~realizar la venta ordenada~~ coordinar con el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes
10 Inmuebles la evaluación y, de proceder en derecho, la formalización del negocio jurídico autorizado
11 mediante la Resolución Conjunta 1508-2004, según enmendada, antes del 31 de diciembre
12 de 2026.

13 Sección 3.- ~~La venta~~ El negocio jurídico autorizado respecto de la propiedad objeto de la
14 Resolución Conjunta 1508-2004 se realizará con sujeción a la Ley 26-2017, según enmendada,
15 conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", y a las demás disposiciones legales y
16 reglamentarias aplicables, tanto estatales como federales sin sujeción a las disposiciones de la
17 Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada y de cualquier otra ley o
18 reglamento que impida se realice dicha transacción conforme a las disposiciones de dicha
19 Resolución Conjunta aquí enmendada.

20 Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de
21 su aprobación.